ASOCIACION BIOQUIMICA
DE MENDOZA

Mendoza, 29 de septiembre de 2025

Sr. Ministro de Salud y Deportes
Lic. Rodolfo MONTERO
S/D

Ref. Solicitud de reunión formal.
Ref. Direccionamiento de pacientes y la retención indebida de recetas de análisis clínicos.
Ref. Solicitud de colaboración en comunicación.

De nuestra mayor consideración:

Desde la Asociación Bioquímica de Mendoza (ABM), nos dirigimos a Ud. en representación de los profesionales bioquímicos de la provincia para manifestar nuestra profunda preocupación por una práctica que vulnera los derechos de los pacientes y atenta contra el ejercicio ético de nuestra profesión: el direccionamiento de pacientes y la retención indebida de recetas de análisis clínicos por parte de algunos profesionales de la salud, instituciones, obras sociales y/o prepagas.

La Ley Provincial N° 8401, que rige el ejercicio de la profesión bioquímica, y su Decreto Reglamentario N° 1025/18, establecen un marco claro en defensa de los derechos de los pacientes y la ética profesional. En este sentido, deseamos destacar los siguientes puntos fundamentales:

- *Derecho a la libre elección: Toda persona tiene el derecho inalienable de elegir libremente el laboratorio bioquímico donde desea realizarse sus análisis clínicos. Este principio es un pilar fundamental para garantizar una atención de salud justa y centrada en el paciente.*
- *Prohibición del direccionamiento de pacientes: Se prohíbe explícitamente a los profesionales médicos y a terceros acordar la orientación de pacientes hacia laboratorios específicos. Esta práctica, conocida como direccionamiento, coarta la libertad del paciente y entra en conflicto con la ética profesional.*
- *Vulneración de derechos y competencia desleal: El direccionamiento y la retención de recetas no solo vulneran los derechos de los pacientes a decidir sobre su salud, sino que también atentan contra la libre y leal competencia profesional entre colegas bioquímicos. Estas acciones perjudican la transparencia del sistema, ya que, la receta o pedido de análisis es propiedad del paciente y no debe ser retenida bajo ninguna circunstancia.*

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

La Asociación Bioquímica de Mendoza nuclea una vasta red de laboratorios y profesionales altamente capacitados en toda la provincia, comprometidos con el estricto cumplimiento de la normativa y dedicados a la salud de la población. A través de una campaña se informará a la comunidad el derecho a elegir con total libertad y responsabilidad, y a denunciar cualquier situación que limite o coarte esa posibilidad.

Entendemos que el Ministerio de Salud, como máxima autoridad de aplicación de la Ley N° 8401, comparte nuestro interés en proteger la salud y los derechos de los ciudadanos, por lo que **requerimos su colaboración y la del Ministerio para sumarse y apoyar activamente esta campaña**. Proponemos que se emita una circular interna a todos los efectores de salud privados de la provincia, recordándoles la prohibición de retener recetas y la importancia de respetar la libre elección del paciente. Su participación será crucial para asegurar que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible y logremos erradicar estas prácticas que están fuera de la normativa vigente.

Asimismo, **solicitamos una reunión formal para profundizar detalles** sobre esta iniciativa y los pasos que instrumentaremos para realizar la comunicación pública de estos temas.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, hacemos propicia esta comunicación para saludar a Ud. respetuosamente.

Dr. Pablo Alejandro Tornello
Secretario

Dra. María Elba Beatriz Damiani
Presidente

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

ANEXO: marco regulatorio sobre el ejercicio profesional y los derechos del paciente

La presente solicitud se fundamenta en la siguiente normativa vigente, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Provincia:

Ley Provincial N° 8401 - Régimen legal para el ejercicio de la profesión de bioquímico:

CAPÍTULO V - DE LOS DERECHOS DE LOS BIOQUÍMICOS

Artículo 11, inciso a): Establece como un derecho fundamental de los profesionales bioquímicos "gozar del principio de la libre elección profesional por parte del paciente". Este derecho profesional se corresponde directamente con el derecho del paciente a elegir.

CAPÍTULO VI - DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 13, inciso c): Prohíbe a los profesionales bioquímicos "Coartar de cualquier manera la libre elección de los colegas, por parte de los pacientes".

Artículo 13, inciso g): Prohíbe explícitamente "Acordar con los profesionales médicos, o con terceros, la orientación de los pacientes hacia su laboratorio, violando el principio de la libre elección profesional por el paciente...".

Decreto Reglamentario N° 1025/18:

CAPÍTULO VIII - DE LOS ANÁLISIS

Artículo 17: Reglamenta que el pedido médico de análisis debe constar en un documento denominado "Orden de Análisis" que contiene los datos del paciente y las prácticas requeridas. También estipula que todo laboratorio debe llevar un registro o protocolo por cada paciente, guardando la orden médica original o su transcripción. Esta reglamentación subraya la importancia del documento como un instrumento del paciente, que debe ser presentado en el laboratorio de su elección para iniciar el proceso analítico y ser archivado correctamente por dicho laboratorio.

Este marco legal evidencia que la retención de recetas y el direccionamiento de pacientes no son meras faltas éticas, sino acciones contrarias a la ley vigente que regula la profesión bioquímica en Mendoza.

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR

Apellido / Surname
DAMIANI

Nombre / Name
MARÍA ELBA BEATRIZ

Sexo / Sex: F
Nacionalidad / Nationality: ARGENTINA
Ejemplar: D

Fecha de nacimiento / Date of birth
24 AGO/ AUG 1968

Fecha de emisión / Date of issue
30 JUL/ JUL 2023

Fecha de vencimiento / Date of expiry
30 JUL/ JUL 2038

FIRMA DEL IDENTIFICADO/ SIGNATURE

Documento / Document
20.357.313

Trámite N° / Of. ident.
00708464824
8138

DOMICILIO: PUYRREDON 760 - CHACRAS DE CORIA
LUJÁN DE CUYO - MENDOZA
LUGAR DE NACIMIENTO: PROV. DE MENDOZA

CUIL: 27-20357313-3

Dr. Eduardo E. de Pedro
Ministro del Interior

HUELLA
DACTILAR

IDARG20357313<2<<<<<<<<<<<<<<<
6808242F3807303ARG<<<<<<<<<<<2
DAMIANI<<MARIA<ELBA<BEATRIZ<<<

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

Ministerio de Salud y Deportes

MENDOZA

TITULO	BIOQUIMICO
MATRÍCULA	000969
APELLIDO Y NOMBRE	DAMIANI, MARIA ELBA BEATRIZ
DOCUMENTO	20357313
FECHA NACIMIENTO	24/08/1968
MATRICULACIÓN	14/08/1996
VENCIMIENTO	24/08/2299
ESTADO MATRÍCULA	HABILITADA
HABILITADA POR	RESOL. Nº 1665/96
UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD JUAN AGUSTIN MAZA, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
ESPECIALIDAD	---
FECHA EGRESO	31/05/1996

Firmado digitalmente por
certificados.mxm
Fecha: 11/07/2025

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

Universidad Juan Agustín Maza

Rectorado

---------- La Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad "Juan Agustin Maza", Farm. Elsa De Paola de Marquet, certifica que la señorita MARIA ELBA BEATRIZ DAMIANI - D.N.I. Nº 20.357.313, nacida en Mendoza, República Argentina, el 24 de agosto de 1968, aprobó sus estudios universitarios en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de esta Universidad, con el titulo de Farmacéutica, el 18/12/91.----------

En esta casa de Estudios cursó los correspondientes a la carrera de Bioquímica que se dicta en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la que egresó el 30/5/96, haciéndose acreedora al titulo de BIOQUIMICA, para lo cual aprobó todas las asignaturas correspondientes al respectivo plan de estudios y obtuvo las notas que a continuación se detallan:

QUINTO AÑO

QUIMICA BIOLOGICA I: 6(seis), Libro 203/51, folio 25, aprobada el 24/2/94.----------

BACTERIOLOGIA, VIROLOGIA Y MICOLOGIA: 7(siete), Libro 203/51, folio 33, aprobada el 23/3/94.----------

PARASITOLOGIA: 8(ocho), Libro 154/36, folio 140, aprobada el /// 21/11/91.----------

FISICOQUIMICA: 6(seis), Libro 154/36, folio 193, aprobada el /// 19/3/93.----------

HISTOLOGIA: 9(nueve), Libro 154/36,folio 156,aprobada el 24/3/92.

INGLES TECNICO II: Equivalencia, Res. Nº 853/94, materia equivalente por Inglés Técnico II, aprobada en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de esta Universidad, nota 8(ocho), Libro 115/27, folio 73, aprobada el 12/11/87.----------

INMUNOLOGIA: 10(diez), Libro 154/36, folio 171, aprobada el //// 28/9/92.----------

INFORMATICA: 8(ocho), Libro 154/36, folio 139, aprobada el //// 18/11/91.----------

SEXTO AÑO

QUIMICA TOXICOLOGICA Y LEGAL: 8(ocho), Libro 202/50, folio 97, // aprobada el 9/2/95.----------

ANALISIS CLINICOS: 8(ocho), Libro 202/50, folio 139, aprobada el 24/5/96.----------

QUIMICA BIOLOGICA II: 5(cinco), Libro 202/50, folio 119, aprobada el 20/9/95.----------

PATOLOGIA GENERAL Y ANATOMIA PATOLOGICA: 4(cuatro), Libro 202/50, folio 117, aprobada el 1/8/95.----------

BROMATOLOGIA Y NUTRICION EXPERIMENTAL: 7(siete), Libro 202/50, // folio 67, aprobada el 30/5/94.----------

BIOESTADISTICA: 9(nueve), Libro 202/50, folio 80, aprobada el // 20/9/94.----------

PRACTICA PROFESIONAL Y ORGANIZACION Y DIRECCION DE LABORATORIOS / BIOQUIMICOS: aprobada el 30/5/96, Resolución Nº 142/96.----------

----------Se deja constancia que la egresada cumplió con los / requisitos legales, estatutarios y reglamentarios vigentes.------

----------A solicitud de la interesada, se expide el presente en Mendoza, a cuatro días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis.----------

///

CARMEN SILVIA EFIMENCO
JEFA DE DESPACHO
A/C. Sección Alumnos

UNIVERSIDAD "JUAN AGUSTIN MAZA" MCMLX

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

Dra. ELSA DE PAOLA de MARQUET
DECANO
Facultad de Farmacia y Bioquímica
UNIVERSIDAD "JUAN A. MAZA"

Bioq. MARIA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mend.

Universidad Juan Agustín Maza

Rectorado

CERTIFICADO CORRESPONDIENTE A: DAMIANI, MARIA ELBA BEATRIZ.-

///

La firma que antecede corresponde a la Señora Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Farm. ELSA DE PAOLA DE MARQUET.-

MENDOZA, 4 de junio de 1996.-

Bioq. EDUARDO JOSE SALVARANI
SECRETARIO ACADEMICO

UNIVERSIDAD "JUAN AGUSTIN MAZA" MENDOZA ARGENTINA

Ing. EDUARDO M. SILVETI RECALDE
RECTOR
UNIV. JUAN AGUSTIN MAZA

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mend

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION

Certifico que Eduardo M. Silveti Recalde

a la fecha de expedición del presente documento se halla en el carácter que invoca precedentemente y que la firma que antecede guarda similitud con la que obra en nuestro registro.-

BUENOS AIRES, 31 JUL 1996

JUAN [illegible]
Jefe del Área de [illegible]
de Títulos, Certificados y Antecedentes
Dirección Nacional de Gestión Universitaria

SECRETARIA DE UNIVERSIDADES
[illegible] Y PROVINCIALES
TITULOS
Expediente Nº 7025-96
COD. UNIV: 15

El Ministerio del Interior
Certifica que la firma que aparece
en este documento y dice:
J. C. Corentino
guarda similitud con la que obra en
nuestros registros.
Bs. As.
28 FEB 1997

KARINA COROSITO
MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPUBLICA ARGENTINA

Universidad "Juan Agustín Maza"

Rectorado

----------El Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad / "Juan Agustín Maza", Bioq. Héctor Rodolfo Mazzei, certifica que la señorita MARIA // ELBA BEATRIZ DAMIANI, D.N.I. Nº 20.357.313, nacida en Mendoza, República Argentina, el día 24 de agosto de 1968, aprobó sus estudios secundarios en el Instituto "María Auxiliadora" E-9, sito en Ciudad, Mendoza, con el título de Perito en Técnicas Bancarias e Impositivas el 10/12/85.----------

----------En esta Casa de Estudios cursó los correspondientes a la carrera de / Farmacia que se dicta en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la que egresó con fecha 18/12/91, haciéndose acreedora al título de FARMACEUTICA, para lo cual aprobó todas las asignaturas correspondientes al respectivo plan de estudios y obtuvo las notas que a continuación se detallan:

PRIMER AÑO:

Química General e Introducción a la Fisicoquímica: 8(ocho), Libro 114/26, Folio 105, aprobada el 10/2/87.----------

Química Inorgánica: 10(diez), Libro 114/26, Folio 118, aprobada el 5/3/87.----------

Física Biológica I: 7(siete), Libro 114/26, Folio 144, aprobada el 3/8/87.----------

Biología General: 10(diez), Libro 114/26, Folio 80, aprobada el 1/12/86.----------

Complementos de Matemática: 10(diez), Libro 114/26, Folio 58, aprobada el 15/8/86.--

Inglés Técnico I: 10(diez), Libro 114/26, Folio 73, aprobada el 14/11/86.----------

Etimología Farmacéutica: 10(diez), Libro 114/26, Folio 63, aprobada el 10/11/86.----

SEGUNDO AÑO:

Química Orgánica I: 10(diez), Libro 115/27, Folio 120, aprobada el 26/5/88.----------

Química Analítica Cualitativa: 8(ocho), Libro 115/27, Folio 122, aprobada el 4/7/88.

Física Biológica II: 10(diez), Libro 115/27, Folio 131, aprobada el 5/8/88.----------

Botánica: 10(diez), Libro 115/27, Folio 71, aprobada el 11/11/87.----------

Inglés Técnico II: 8(ocho), Libro 115/27, Folio 73, aprobada el 12/11/87.----------

Estadística: 10(diez), Libro 115/27, Folio 80, aprobada el 1/12/87.----------

TERCER AÑO:

Química Orgánica II: 9(nueve), Libro 175/43, Folio 30, aprobada el 19/3/90.----------

Química Analítica Cuantitativa: 9(nueve), Libro 116/28, Folio 166, aprobada el 12/2/89.----------

Farmacognosia: 9(nueve), Libro 116/28, Folio 153, aprobada el 1/12/88.----------

Farmacotécnia I: 7(siete), Libro 116/28, Folio 190, aprobada el 2/8/89.----------

Fisiología y Primeros Auxilios: 6(seis), Libro 175/43, Folio 45, aprobada el 21/5/90

Etica: 7(siete), Libro 116/28, Folio 146, aprobada el 14/11/88.----------

CUARTO AÑO:

Farmacotécnia II: 9(nueve), Libro 173/41, Folio 65, aprobada el 20/9/91.----------

Ensayo y Valoración de Medicamentos: 7(siete), Libro 173/41, Folio 4, aprobada el 31/7/90.----------

Historia, Etica y Legislación Farmacéutica: 8(ocho), Libro 153/35, Folio 166, aproba-

////....

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

CARLOTA DOLORES
SUBJEFA SEGUNDA DEL
EXAMENES, CERTIFICADO
Direccion Nacional de Asur Un

Universidad "Juan Agustín Maza"

Rectorado

Certificado correspondiente a: MARIA ELBA BEATRIZ DAMIANI

....////

da el 29/11/89.----------

Higiene y Microbiología General: 10(diez), Libro 173/41, Folio 49, aprobada el 23/5/-91.----------

Farmacodinamia y Valoración Biológica de Mendicamentos: 10(diez), Libro 173/41, Folio 27, aprobada el 18/12/90.----------

Práctica Profesional: Aprobada el 18/12/91, Resolución Nº 479/91.----------

----------Se deja constancia que la egresada cumplió con los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios vigentes.----------

----------A solicitud de la interesada y al solo objeto de su presentación ante/ las Autoridades de la Dirección Nacional de Coordinación de Asuntos Universitarios, / se expide el presente en Mendoza a los doce días del mes de febrero de mil novecien-/ tos noventa y dos (1992).----------

HUGO ARMANDO COLL
PRO SECRETARIO
A/C. DE SECCIÓN ALUMNOS

FACULTAD DE FARMACIA
Y BIOQUIMICA

Universidad "J. A. MAZA"
Bioq. HECTOR R. MAZZEI
DECANO
FAC. DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

La firma que antecede corresponde al señor / Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Bioq. HECTOR RODOLFO MAZZEI.-

Mendoza, 12 de febrero de 1992.-

ZARRO
ARTAMENTO
TITULOS
Universitarios

Bioq. MARIA B. BERTELLO de BALGUER
SECRETARIA ACADEMICA

Ing. ROBERTO DE ROSSI
RECTOR

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

CARLOTA DOLORE
SUBJEFA SEGUNDA DEL
EXAMENES, CERTIFICAD
Dirección Nacional de Asu

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

Corresponde al certificado de FARMACEUTICA

perteneciente a María Elba Beatriz DAMIANI (D.N.I.Nº 20.357.313)

expedido por UNIVERSIDAD "JUAN AGUSTIN MAZA"

y certifico que la firma que antecede y dice ROBERTO DE ROSSETTI

es auténtica y le pertenece

JUAN CARLOS COSENTINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO EXAMENES
CERTIFICADOS Y TITULOS
Dirección Nacional de Asuntos Universitarios

DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS
SUB - AREA PRIVADAS Y PROVINCIALES
TITULOS
REGISTRADOS BAJO EL Nº 960/92

PODER EJECUTIVO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

HABILITADO CON VALIDEZ NACIONAL - LEY 17.604

Buenos Aires, 7 ABR 1992

POR DELEGACION - DISPOSICION Nº 152/90

PROF. PERLA GIORNO
COORDINADORA
DEPARTAMENTO EXAMENES
CERTIFICADOS Y TITULOS
Dirección Nacional de Asuntos Universitarios

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

MINISTERIO DE EDUCACION
Sector Legalizaciones
Certifico que las firmas que antecede guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

Buenos Aires, - 9 ABR 1992

SEBASTIAN N. SARZA
2º JEFE DEPARTAMENTO LEGALIZACIONES